

עין משפט
גור מצוה

יט:

אבל קשרו אדם חייב. פי' צמר דנייח ומשום צור ולאו דוקא קשרו אלא כל היכא דלא אכנעיה קשרו דמי כדקאמר אי דלא אכנעיה פושע הוא:

אלא מתני' בדאדייה אדויי. ואיירי דליל הפקר או דחצריה ואכנעיה: **ובי אתמר** דרב הונא בע"מא אתמר. דלא מתוקמא אמתני' דקשרו אדם חייב משמע הכל ובדלדייה אדויי * נמי חייב צעל

תרגול ובקונטרס פי' דלא מתוקמא אמתניתין משום שהקושר היה פטור כיון דלדייה אדויי שלא נתקל אדם בצורו וקשה לפי מ"מ ליחייב משום אשו דהוי כאצנו וסכיננו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו צרות מנזיה והזיקו צהדי דלאלי דהאי תרגול הוי כרות מנזיה מדפריך אי דלא אכנעיה פושע הוא:

נקשר מאציו פטור. דאיש צור ולא שור צור:
קשרו אדם חייב. לאו דוקא קשרו דה"ה אס היה צמקוס המונע והניחו צמקוס התורפה שפשע צו ואפי' לא הגציהו ולא קנאו ודלא כמו שפירש הקונטרס דקני' בהגציה קשקשו ויש לו להאי דליל צעלים דכל תקלה שהניחה צרה"ר מיחייב ציה משום צור אע"ג שלא זכה צה דעד כאן לא פליגי רב ושמואל (לקמן ד' כח): אלא צללא אפקרי' אצל דאפקרי' צין לצב צין לשמואל היינו צור:

וחזיר שאכל חתיכה של בשר. אכילה ע"י הדחק היא כדמסקי והא דמתן גצי מדורות הנכרים ומייתי לה צפרק קמא דפסחים (דף טו.) כל מקום שחזיר וחולדה יכולין להלך אין לריבין צדיקה אומר ר"ת דשאני נפלים דרכיכי: מתנגלג

מועדת לאכול את הראוי לה הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות הכולה כסות או כלים משלם חצי נוק בהמה דברים אמורים ברשות הניזק אבל ברשות הרבים פטור יואם נהנית משלמת מה שנהנית כיצד משלמת מה שנהנית אכלה מתוך הרחבה משלמת מה שנהנית מתוך הרחבה משלמת מה שהזיקה מפתח החנות משלמת מה שנהנית מתוך החנות משלמת מה שהזיקה: **גב'** תנו רבנן השן מועדת לאכול את הראוי לה כיצד בהמה שנכנסה לחצר הניזק ואכלה אוכלין הראויין לה ושתתה משקין הראויין לה משלם נוק שלם וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק וטרפה בהמה ואכלה בשר משלם נוק שלם ופרה שאכלה שעורין וחמור שאכל כרשינין וכלב שליקק את השמן וחזיר שאכל חתיכה של בשר משלמין נוק שלם אמר רב פפא השתא דאמרת כל מידי דלאו אורחיה ואכלה ליה ע"י הדחק ישמיה אכילה האי שונרא דאכל תמרי וחמרא דאכל ביניתא משלם נוק שלם ההוא חמרא דאכל נהמא ופלסיה לסלא ה"ייביה רב יהודה לשלם נוק שלם אנהמא ואסלא חצי נוק ואמאי כיון דאורחיה למיכל נהמא אורחיה נמי לפלוסי סלא דאכל והדר פלים ופת אורחיה הוא ורמיניהו אכלה פת ובשר ותבשיל משלם חצי נוק מאי לאו בבהמה לא יבחיה חיה בשר אורחיה הוא דמטויי ואיבעית אימא בטביא ואיבעית אימא לעולם בבהמה ובפתורא

קרינן ציה: כל מידי דלאו אורחיס. למיכל כל שעה: ואכלה ע"י הדחק. כלומר הני' שמה אכילה. ואפילו שלא ע"י הדחק: שונרא דאכל תמרי. אורחיה למכליניהו ע"י הדחק אכל כסות וכלים אפילו ע"י הדחק לאו אורחיה למכליניהו אלא מתכוין להזיק: ופלסיה. לעסו. לישנא אחרינא פלסיה סדקו ולא שמעמי: אסלא חצי נוק. דמשונה הוא וכגון דתפס ניזק דאין דיין קנסות צצצל ופלגא מוקא קנסא: אורחיה לפלוסי סלא. כשהוא לועס הפת לועס הסל עמו: צחיס. שאין דרכה צפת אפילו ע"י הדחק אצל חמור דרכו צכך: דמטוי. צלי אש: צעציע. צצי אין דרכו צפת ובשר: וצפתורא. שעל השלחן אכלו שאין דרכו צכך:

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

והא"ר יוחנן. לקמן צהאי פירקין (דף כו.): כי קאמר רבי יוחנן. אין חצי נוק חלוק על חצי נוק דקדן קאמר דכתיב [שמות כא] יחלון וחלו תרי זימני לאפקוי ממאן דפריך לקמן [כו.] ולא תהא קרן צרה"ר חייבת כלום מק"ו אצל חצי נוק דלצרות לעולם פטור צרה"ר: אקילעא. פרק"א שלפני הצית: כשכסה

צונצה מהו. אורחה הוא ופטורה צרה"ר או לא: ובי יאחונה. צעלה צונצה וילך ודאי פטור צרה"ר: הא אורחה היא. ותולדה דרגל היא: כשנש יסירא קמצעיא ליה. אי אורחיה הוא או לא: לא שנו. דחצי נוק ומו לא: אלא שנקשר מאליו. הדליל צרגל התרגול: אצל קשרו אדם חייב. הקושר נוק שלם דהוי צור ואס נתקל צו אדם חייב צנוקו: נקשר מאליו. דמתניתין: מאן חייב. לשלומי חצי נוק: אי צעל הדליל. שאין התרגול שלו: פושע הוא. וכוליה נוק צעי לשלומי שהרי צורו הוא שהשליכו לה"ר: אלא. דאכנעיה צציתו והוציאו תרגול מציתו וחייב צעל התרגול: איש צור ולא שור צור. כי יכרה איש צור אמר רחמנא! ולא כי יכרה שור צור והאי דליל תרגול כרהו: אלא מסני'. לא מתוקמא אלא צאדייה אדוי שזק התרגול הדליל ושיצר צוריקמו כלים דהוו צרוות ואפילו קשרו אדם נמי לא משלם אלא ח"י צעל התרגול והקושר פטור שלא נתקל אדם בצורו. ודצב הונא לא מתוקמא אמתני' אלא צעלמא אמתר והכי אתמר דליל הפקר כו': נקשר מאליו. צתרגול ונתקל צו אדם פטור דמאן ליחייב דליל לית ליה צעלים צעל התרגול נמי איש צור אמר רחמנא ולא שור צור: קשרו אדם חייב. הקושר דקנייה בהגציה ויש לו להאי דליל צעלים: משום מאי מחייב. דהא לאו צור מעליא הוא שהרי לא הזיק צמקוס שקשרו שס שהתרגול גררו למקום אחר: צורו המסנגלג. דמייתנין ליה צפ"ק (דף ו.) צהאז השות: ברתני' כיאז השן מועדס.

ומשני לאכול את הראוי לה: משלמס ח"ג דמשונה היא: אצל צרה"ר פטור. דצעיתן וצער צצדה אחר [שמות כב] ואכסות וכלים נמי פטור. צגמרא [כ.] מפרש לה: מה שנהניס. לאו תשלומין מעליא נינהו כדמפרש צגמ' [סס:] מזדי הכחצ משלמס מה שהזיקס. דדין קדן מס חצי נוק ומועד נוק שלס וצגמ' [כא.] מפרש לה: גב' ופרה שאכלס שעורין. שהן מאכל חמור: וחמור שאכל כרשינין. שהן מאכל פרה וכן חזיר וכלב. ואע"ג דאין רגילין צכך הואיל ואורחיהו למיכליניהו ע"י הדחק כשהן רעצין ראויין להן ואורחיה למיכל ע"י הדחק כי למכליניהו אלא מתכוין להזיק: ופלסיה. לעסו. לישנא אחרינא פלסיה סדקו ולא שמעמי: אסלא חצי נוק. דמשונה הוא וכגון דתפס ניזק דאין דיין קנסות צצצל ופלגא מוקא קנסא: אורחיה לפלוסי סלא. כשהוא לועס הפת לועס הסל עמו: צחיס. שאין דרכה צפת אפילו ע"י הדחק אצל חמור דרכו צכך: דמטוי. צלי אש: צעציע. צצי אין דרכו צפת ובשר: וצפתורא. שעל השלחן אכלו שאין דרכו צכך:

ההוא

מסורת הש"ס

א) [לקמן כו.א.] ב) [לקמן כו.א.] ג) [לקמן כח.א.] ד) [שם כח.א.] ה) [שם כח.א.] ו) [שם כח.א.] ז) [שם כח.א.] ח) [שם כח.א.] ט) [שם כח.א.] י) [שם כח.א.] יא) [שם כח.א.] יב) [שם כח.א.] יג) [שם כח.א.] יד) [שם כח.א.] יה) [שם כח.א.] יז) [שם כח.א.] יח) [שם כח.א.] יט) [שם כח.א.] כ) [שם כח.א.] כא) [שם כח.א.] כב) [שם כח.א.] כג) [שם כח.א.] כד) [שם כח.א.] כה) [שם כח.א.] כו) [שם כח.א.] כז) [שם כח.א.] כח) [שם כח.א.] כט) [שם כח.א.] ל) [שם כח.א.] לא) [שם כח.א.] לב) [שם כח.א.]
ל) [שם כח.א.]

תורה אור השלם

1. ובי יפתח איש בור או בי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שקמה שור או שמות לא

גליון הש"ס

תוס' ד"ח ובי כו' נמי חייב בעל תרגול. עי' לקמן כג ע"א מוס' ד"ה ולחצי:

לעזי רש"י

פרק"א [פרק"א]. אכסדרה.

מוסף רש"י

בדאדייה אדויי. כמו (ואיס ג) ודו אכן כי (ביצה לט.). בורו המתגלגל. כגון היט אכן צהי"ר וצעה צמקומס לא היקס ונגללה רגלי אדם וצמה למקום אחר והזיק שס (לעיל ו.) וטרפה בהמה ואכלה בשר. הרמה ואכלה הצצר (לעיל טז.).

רבינו חננאל (המשך)

שעורים וחמור שאכל כרשינין וחזיר שאכל בשר. ואמ' השתא דאמי כל מידי דלא אורחיה ואכלה על ידי הדחק שמה אכילה, שונרא דאכל תמרי וחמרא דאכל ביניתא משלם נוק שלם. ההוא חמרא דאכל נהמא ופלסיה לסלא, חתך בשנינו הסל, חייביה רב יהודה אנהמא נוק שלם, שושנן ברשות הניזק נוק שלם משלם, ואסלא חצי נוק דמשונה היא. ורמינן עליה אכלה פת ובשר או תבשיל משלמין חצי נוק. ופרקי' מתני' בחיה כגון ארי שאין דרכו לוכל פת. ואקשי' אי חיה, בשר אורחיה היא. ואוקימנא בשר צלי, או כגון צבי שאין דרכו לוכל בשר. פי' פתותא, פת א) פתיתא בתוך המרק.

א) וכיה צטיתס מקולת צסס רכתי דגריס צפסותא והוא פת הנאמט צקעניה חת אין דרכה לאכול וע"ש.